

주의요구 및 현지조치

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 대상 관리 미흡

관 련 부 서 강원광역본부

관 련 자 4급 ○○○, 4급 ○○○, 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 제44조 제2항에 따라 가스시설시공업자는 액화석유가스를 사용하려는 자로서 산업통상자원부령⁵⁾으로 정하는 자(이하 “LPG특정사용자”라 한다)의 액화석유가스 사용시설(이하 “LPG특정사용시설”이라 한다)의 설치공사나 산업통상자원부령⁶⁾으로 정하는 변경공사를 완공하면 LPG특정사용자가 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장의 검사를 받아야 하며, 같은 조 제4항에 따라 LPG특정사용자는 해당 LPG특정사용시설에 대해 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사를 받아야 한다.

한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)는 액법 제61조 및 같은법 시행령 제32조에 따라 시장·군수·구청장으로부터 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사업무를 위탁받아 수행하며, 공사 강원광역본부(검사1부)에서는 강원도 ○○시·○○시 등 9개 시·군⁷⁾ 지역에 대한 LPG특정사용시설 완성·정기검사를 수행하고 있다.

강원광역본부에서는 감사 대상 기간인 2022. 3. 1.부터 2025. 2. 28.까지 24명의

5) 액법 시행규칙 제70조(액화석유가스 특정사용자 등) 제1항 각호에서 정하는 자를 의미

6) 액법 시행규칙 제71조(액화석유가스 특정사용시설의 검사) 제1항 각호에서 정하는 변경공사를 의미

7) 강원광역본부 관할 지역: 강원도 ○○시·○○시·○○군·영월군·인제군·○○군·홍천군·화천군·횡성군

검사원이 LPG특정사용시설 완성검사 9,915건과 정기검사 8,046건을 처리하였다.

2. 완성검사 후 정기검사 주기 입력 부적정으로 정기검사 누락 초래

가. 관련 규정 및 판단기준

액법 시행규칙 제71조 제4항 LPG특정사용자는 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 함을 원칙으로 하되, 같은 조 제5항 제1호에 따라 공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우 읍·면·동별로 정한 시기에 정기검사를 받도록 정하고 있다. LPG특정사용자 중 액법 시행규칙 제71조 제7항 각호의 어느 하나에 해당하는 LPG특정사용자는 정기검사를 면제하도록 정하고 있다.(아래 ‘참고’ 참조)

【참고: LPG특정사용자 중 정기검사 면제 해당자】

○ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 제7항 발췌

1. 「노인복지법」에 따른 경로당에서 액화석유가스를 사용하는 자 중 액화석유가스 저장설비의 **저장능력이 100kg 이하인 자**
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 **저장능력이 250kg**(자동절체기를 사용하여 용기를 집합하는 경우에는 500kg으로 한다, 이하 동일하게 적용) **미만인 자**

가. **지하실**에서 액화석유가스를 사용하는 자

나. **식품접객업**의 영업을 하는 자 [※ 영업장 면적 무관]

다. (액법 시행규칙) 제70조 제1항 제3호부터 제5호까지*의 규정에 해당하는 자

* (제70조 제1항 제3호) 제1호와 제2호 외의 자로서 **소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자** ☞ **저장능력 250kg 미만인 소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자**

** (제70조 제1항 제4호) 「건축법」 제22조에 따라 건축물에 대한 사용승인을 받아야 하는 건축물 중 액화석유가스를 사용하는 **단독주택·공동주택 및 오피스텔**(주거용의 경우만 해당한다)의 **건축주** [※ **저장능력이 250kg 미만인 경우로 한정**]

*** (제70조 제1항 제5호) - 내용 생략 -

공사 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설 검사 지침” 이라 한다) 제3-26조(검사표 관리 방법) 제4항에서는 LPG시설에 대한 검사(기술검토, 완성, 정기, 자율, 안전성확인, 종합평가 등) 후 검사 결과와 업소 정보를 공사 전산시스템(이하 “가스피아”라 한다)에 입력하도록 정하고 있으며, 검사원은 LPG시설에 대한 검사를 완료한 후 해당 시설이 정기검사 대상인지 여부에 따라 가스피아 ‘업소/시설 관리’ 영업 상태에 정기검사 대상인 경우에는 ‘영업’을, 정기면제인 경우에는 ‘정기면제(액법)’⁸⁾를 입력해야 한다. (입력 방법은 ‘그림 1’ 참조)

[그림 1] 시설검사 후 검사 주기(영업 상태) 입력 화면 예시

※자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리’ 화면 일부 발췌

위 사항을 종합하면, LPG특정사용시설 담당 검사원은 완성 또는 정기검사를 완료한 후 검사 결과와 업소 정보를 입력할 때 해당 시설이 정기검사 대상에 해당하는지를 정확하게 파악한 후 입력해야 하며, 정기검사 대상 업소를 ‘정기면제’로 잘못 입력하는 경우 다음 연도 이후 정기검사를 누락하게 되는 결과를 초래할 수 있음을 알 수 있다.

8) 영업 상태 중 ‘정기 10년 주기’의 경우 「도시가스사업법」 시행규칙 제25조 제3항에서 정하는 정기검사 주기가 10년인 시설에 대해 입력해야 함

나. 감사 결과 확인된 문제점

강원광역본부에서 감사 대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 LPG특정 사용시설 완성검사를 처리한 후 영업 상태 입력 적정 여부를 확인한 결과, 정기 검사 대상임에도 영업 상태를 ‘정기면제(액법)’ 또는 ‘정기 10년 주기’로 잘못 입력한 사례가 19건, 정기면제 업소임에도 ‘정기 10년 주기’로 잘못 입력한 사례가 21건 있었다. ([첨부] 참조)

이 중, 4급 ○○○ 차장 외 3명은 정기검사 대상 시설을 ‘정기면제’ 또는 ‘정기 10년 주기’로 입력함으로써 다음 연도 및 그 이후 연도에 대한 정기검사를 누락하는 결과를 초래하였다. (7개소·정기검사 누락 7회, [표 1] 참조)

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 후 영업 상태 오입력에 따른 정기검사 누락 명세

연번	업소 번호	저장능력 (소형 tank)	정기검사 대상 근거	완성검사일 (검사원)	(현재) 영업 상태 ^{주)}	정기검사 누락
1	A	198.995kg	제1종 보호시설(경로당)	****.**,**. (○○○)	정기 10년 주기	2024년
2	B	299.696kg	저장능력 250kg 이상	****.**,**. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
3	C	198.995kg	저장능력 250kg 이상	****.**,**. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
4	D	298.894kg	저장능력 250kg 이상	****.**,**. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
5	E	992.168kg	저장능력 250kg 이상	****.**,**. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
6	F	496.686kg	저장능력 250kg 이상	****.**,**. (○○○)	정기면제(액법)	2024년
7	G	499.494kg	저장능력 250kg 이상	****.**,**. (○○○)	정기면제(액법)	2024년

주) 상기 9개 시설은 감사 기간 중 영업 상태를 정기검사 대상인 ‘영업’으로 전산 수정 조치함

※자료출처 : 상기 업소별 LPG특정사용시설 완성검사표 및 가스피아(‘업소/시설관리’) 업소 정보 재구성

3. LPG특정사용시설 정기검사 미처리 및 정기점검 후속 절차 준수 미흡

가. 관련 규정 및 판단기준

액법 시행규칙 제71조 제4항 및 제5항에 따라 정기검사 대상이 되는 LPG특정사용자는 해당 LPG특정사용시설이 위치한 읍·면·동별로 정한 시기에 매년 정기검사를 받아야 한다.

이에 따라 LPG특정사용시설 검사원은 담당 지역 내 정기검사 대상이 되는 LPG특정사용시설에 대해 정기검사가 신청되었으면 액법 시행규칙에서 정한 시기에 매년 검사가 처리될 수 있도록 검사를 시행해야 하며, 정기검사가 신청되지 않았다면 LPG시설 검사 지침 제8-12조 및 8-13조에서 정하는 사항에 따라 정기점검⁹⁾을 시행하고 연내 정기검사가 신청될 수 있도록 필요한 조치를 해야 한다.

【참고: LPG특정사용시설 정기점검 관련 업무처리 절차】

○ LPG시설검사 업무 처리지침(2201-1)

제8-12조 【정기점검 등】 ① 광역본부·본부·지사장은 미검 업소 또는 불합격 사항 미개선업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 다음 각호와 같은 경우에는 정기점검을 실시할 수 있다.

1. 교량등으로 육지와 연결되지 않은 도서지역 내 LPG특정사용시설
2. LPG특정사용시설의 폐업·폐지·휴업·휴지 여부 확인을 위한 현장방문 다만, 영업 중인 시설로 확인될 경우, 검사결과를 “검사일정취소”로 등록하고 제3항에 따른다.
- ② 정기점검은 해당시설의 검사표를 작성 후 가스피아에 결과를 등록하고 「위임전결규정」에 따라 결재를 실시한다.
- ③ 검사신청용 지로용지(가스피아 또는 KGS 스마트온 단말기 등을 이용한 알림톡 발송을 포함한다) 및 별지 제8호 서식의 “검사신청 촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사신청을 적극 유도한다.

제8-13조 【정기점검 후의 처리】 ① 정기점검 후에 검사수수료를 납부하는 업소는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 종전의 정기점검 결과가 적합하고 당해 연도에 수수료를 납부한 업소는 정기검사로 처리할 것
2. 종전의 정기점검 결과가 부적합하였거나 연도를 이월하여 수수료를 납부하는 업소는 현장을 방문하여 다시 검사를 실시할 것

9) 정기검사 미검 업소에 대해 안전관리 상태를 점검하고 검사 신청 안내를 통한 정기검사 신청을 유도하기 위함을 목적으로 함

또한, LPG시설 검사 지침 제8-3조에 따라 정기검사 또는 정기점검 결과 해당 LPG특정사용시설이 정상적으로 영업하지 않는 경우, 폐업·폐지·휴업·휴지로 구분하고 같은 지침 별표 37에서 정하는 사항에 따라 이를 증빙할 수 있는 자료를 가스피아(‘업소/시설 관리’)에 등록해야 한다.

이 중, LPG특정사용시설이 휴업 또는 휴지 상태이면서 휴업(휴지) 기간을 정확하게 알 수 없다면 3개월 이내 기간을 두고 휴지기간 종료일로부터 3개월 이내에 정기검사 신청을 안내하도록 정하고 있으며, 해당 연도 9월부터 다음 연도 1월 중의 기간에 휴업(휴지) 여부를 가스피아에 등록해야 한다.

위 내용을 요약하면, 정기검사가 신청되어 있지 않은 LPG특정사용시설에 대해 담당 검사원은 정기점검을 통해 현장에서 안전관리 상태를 먼저 점검하고 정기검사와 동일한 절차로 검사표 작성 및 결재를 득하되 정기검사가 신청되도록 안내해야 하고, 정기점검 결과 휴업 또는 휴지 상태로서 검사할 수 없는 경우에는 3개월 이내 기간을 정해 휴업 또는 휴지 여부를 확인하되 해당 연도 9월 이후에 휴업(휴지) 여부를 결정해야 함을 알 수 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

강원광역본부 4급 ○○○ 차장과 5급 ○○○ 과장은 LPG특정사용시설 검사 업무를 담당하면서 정기검사 대상이 되는 LPG특정사용시설 정기검사가 신청되었음에도 이를 해당 연도 내에 처리하지 않은 사례(1건), 정기검사가 신청되지 않은 LPG특정사용시설에 대해 정기점검을 통한 현장확인 등 필요한 조치를 하지 않은 사례(2건), 정기점검 후 변경 완성검사를 통해 휴지 상태가 해소되었음에도

추가 확인 없이 그대로 둔 사례(1건) 및 정기점검 당시 ‘부적합’ 상태였고 이후 정기검사가 신청되었음에도 다시 해당 업소를 방문하여 검사하지 않은 사례(1건)가 있는 것으로 확인되었으며, 해당 LPG특정사용시설 5개소에 대한 정기검사가 누락되는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 정기검사 미처리·정기점검 절차 미준수에 따른 정기검사 누락 명세

연 번	업소 번호	시설명	담당 검사원	미준수 내용	정기검사 누락
1	*****	A	○○○	▪ 정기검사미처리	2024년
2	*****	B	○○○	▪ 정기점검 미시행 및 정기검사 미검 업소 지자체 미통보	2023년
3	*****	C	○○○	▪ 정기점검 미시행	2023년
4	*****	D	○○○	▪ 정기점검시기 미준수	2024년
5	*****	E	○○○	▪ 정기점검 미시행	2024년

※자료출처 : 상기 업소별 가스피아(‘업소/시설관리’) 검사 내역 등 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

① 시설별 영업상태 오염력으로 인하여 당해연도 정기검사가 누락되거나 신청된 정기검사 미 실시 또는 정기점검 후속조치 미흡으로 인해 해당 시설의 당해연도 정기검사가 누락되는 상황이 발생하는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자들에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 강원광역본부 4급 ○○○○

강원광역본부 4급 ○○○○

강원광역본부 5급 ○○○○

② 또한, 특정사용시설 완성검사 후 시설별 정기검사 주기 설정의 기준이 되는 ‘영업상태’를 오염력하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)